



لائحة مكافحة الفساد و تنظيم تعارض المصالح

الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات

اولا التعاريف :

الجمعية: الوطنية للقبالات اليمنية

الموظفين : موظفي الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية

اصحاب المصالح : المانحين والمؤسسات والمستفيدين والقبالات

المجلس : اعضاء مجلس الجمعية العمومية

تعارض المصالح : عندما يثبت ان احد موظفين الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية صلة بأي نشاط أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدرته في تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية أو أحد شركائها

المادة (١) :

١. تطبق هذه اللائحة على موظفي الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية واقربائهم من الدرجة الاولى بما فيهم عضوا في مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية أو عضو عامل أو متطوع في أنشطتها أو يعمل لديها.

المادة (٢) :نطاق تعارض المصالح

٢. يحظر على الموظفين ممارسة أي نشاط أو أي مصلحة شخصية قد يترتب عليها شكلاً أو مضموناً نوعاً من التعارض مع مصالح الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية إلا بعد موافقة مجلس أمناء الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية .
٣. يلتزم كل موظفي الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية او أصحاب المصالح التابعة لهم بعدم استخدام موجودات الجمعية أو مواردها المختلفة لأي مصلحة شخصية أو استغلالها لمنفعته الخاصة أو أهداف أخرى لا تقع في نطاق نشاط وعمل.

المادة (٣) : الإفصاح عن تعارض المصالح
يلتزم جميع الموظفين بالإفصاح والتبليغ عن مصالحهم الشخصية التالية :

- ١- أي مصلحة مع عميل أو أصحاب مصالح تستقبل خدمة أو أي منفعة من الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية أو فروعها التابعة..
 - ٢- نشاط تجاري أو عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها احد الموظفين .
 - ٣- المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأي من أقاربهم وتابعيهم أو تقديم إقرار بنفي ذلك .
 - ٤- ملخص لعقود العمل الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة او المدير التنفيذي .
 - ٥- التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب يكون فيه رئيس الجمعية الوطنية للقبالات اليمنية أو المدير المالي أو لأحد أعضاء الجمعية العمومية
- الإدارة أو لأي قريب من هؤلاء مصلحة جوهرية ويكون مهماً لعمال الشركة أو تقديم إقرار بنفي ذلك.

المادة (٤): الإقرارات الخاصة بحالات تعارض المصالح

يلتزم الموظفون بتقديم الإقرارات اللازمة لمجلس الإدارة وفق نماذج متى ما طلب المجلس ذلك لتوضيح الحالات التي تتعارض فيها المصالح الشخصية مع مصالح الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات أو مستفيديها والحصول على التوجيهات اللازمة بشأنها. ومن صور ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

- ١- تقديم أو استلام هدايا ذات قيمة لها صلة بعلاقات العمل الخاصة بالجمعية، عدا الهدايا الرمزية والتذكارية التي تتم في إطار العلاقات الرسمية للجمعية.
- ٢- حصول الشخص أو أحد أفراد أسرته على أي ملكية في أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات أو منتجات للجمعية أو تقدم خدمات منافسة للخدمة التي تقدمها المؤسسة
- ٣- العمل كمسئول أو موظف أو مستشار لدى أي جمعية والحصول منها على منفعة أو السعي للحصول منها على مثل تلك المنافع مع أي جهة تقدم دعم للجمعية أو تنافس الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات في تقديم الخدمات ما لم يكن قد تم الإعلان أو الإفصاح بالكامل عن مثل هذه العلاقات.
- ٤- الحصول على قروض أو سلف من أفراد أو جهات تستفيد من الخدمات التي تقدمها الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات باستثناء المصارف والمؤسسات المالية التي يمكن الحصول منها على مثل تلك القروض والسلفيات بصورة عادية
- ٥- القيام أو السماح لآخرين باستخدام الفعلي للموظفين أو المواد أو المعدات والأجهزة التابعة للجمعية لأي أغراض خلاف الأغراض التي تخدم مصالح المستفيدين من المؤسسة
- ٦- قبول رواتب أو مكافآت من جهات خارجية نظير خدمات مدفوعة الأجر من قبل الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات ما لم يكن قد تم الإعلان أو الإفصاح بالكامل عن مثل هذه العلاقة.
- ٧- مخالفة نظم وأساليب المحاسبة الصحيحة التي ينبغي التقيد بها في كافة الأوقات ويجب أن تعكس وتوضح السجلات في كل الأوقات كافة الأصول بشكل دقيق كما يجب أن تكون كافة الأصول والمطالبات والإيرادات والمصروفات مسجلة بصورة سليمة بدفاتر الحسابات الخاصة بالجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات أو أي من فروعها التابعة .

المادة (٥) : أحكام ختامية

- ١- يلتزم مجلس إدارة الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات بالتقيد بمضمون هذه القواعد وتوجيه المختصين في الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات بتنفيذ التعليمات الواردة فيها بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وقواعد العرض والإفصاح .
 - ٢- يجب أن يتم تحديد التعارض المحتمل في المصالح والإفصاح عنه من قبل الشخص الذي يواجه تعارض المصالح المحتمل، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يجب على الشخص مغادرة الاجتماع أثناء نظر الموضوع المعني.
 - ٣- كما يجوز للآخرين الإبلاغ عن تعارض المصالح لأحد الأشخاص الذين يتولون إدارة أنشطة المؤسسة، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يطلب من الشخص مغادرة الاجتماع أثناء نظر الموضوع المعني.
 - ٤- يتولى المراجع الداخلي التحقق من مدى الالتزام بهذه الضوابط، وفي حالة الإخلال بأي منها يعد تقريراً عن الحالة يرفع لمجلس الإدارة متضمناً التوصيات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .
 - ٥- إذا ثبتت المخالفة لهذه اللائحة من قبل أعضاء مجلس الإدارة يرفع تقرير لمجلس الأمناء
 - ٦- يجب تعميم هذه اللائحة على الموظفين بشكل عام ويتم نشرها في موقع الجمعية الوطنية للقبالات اليمنيات على شبكة الإنترنت.
- تسود أحكام هذه اللائحة وتسمو على أية لوائح داخلية أخرى حين تعارض النصوص.

ملحق آلية مكافحة الغش والاختلاس

١. ربط جميع الإدارات بصلاحيات الصرف واكتمال جميع التوقيعات على المستند.
٢. تعيين مدقق داخلي مستقل لا تربطه أي علاقة بالإدارة المالية (عائلية – زماله – جوار).
٣. يحق لكل من المخولين بالتوقيع على المستندات او مدراء الإدارات الاعتراض على صرف أي مبلغ يرى انه مخالف للوائح الداخلية ويقوم بتقديم شكوى الى مجلس الإدارة من خلال ايميل او أي وسيلة أخرى .
٤. يحق لأي موظف تقديم شكوى خطية الى مجلس الإدارة عند ملاحظة أي عملية غش او اختلاس او تلاعب على ان يدعم شكواه بجميع الأدلة المتاحة لديه .

والله ولي التوفيق،،،

يعتمد تعديل اللائحة بموجب قرار الهيئة الادارية التنفيذية رقم (٢) في
اجتماعها رقم (٦)

الموافق ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م.

رئيس الجمعية